

PROPRIÉTÉ DES ALPAGES ET JURIDICTION SEIGNEURIALE
DANS LES ALPES À LA FIN DU MOYEN ÂGE
Autour de l'abbaye de Sixt (1319-1425)

Nicolas CARRIER

UN JOUR DU PRINTEMPS 2001, j'entendis pour la première fois au téléphone une voix qui allait me devenir familière. Jean-Marc Moriceau me proposait de présenter au déjà fameux séminaire de Caen la thèse de doctorat que je venais de soutenir sur les communautés montagnardes du Faucigny à la fin du Moyen Âge. À l'occasion de cette intervention, j'expérimentai à mon bénéfice la sollicitude de Jean-Marc pour les jeunes chercheurs, dont j'allais être témoin sans discontinuer pendant deux décennies. L'hommage qui lui est rendu m'est l'occasion de revenir sur un point d'histoire des communautés paysannes faucignerandes.

Le Faucigny tire son nom des seigneurs qui ont étendu au XIII^e siècle leur domination sur la vallée de l'Arve et celles de ses affluents, entre le Mont-Blanc et les rives du Léman, non sans y laisser subsister des seigneuries monastiques et des enclaves possédées par les comtes et les évêques de Genève. En 1268, le Faucigny tombe entre les mains des Dauphins de Viennois, qui en font un bailliage ; en 1355, il est acquis par les comtes de Savoie. En 1401 enfin, Amédée VIII de Savoie achète le comté de Genève et y impose progressivement son autorité, par un processus qui arrive à son terme en 1424. À cette date, la vallée est unifiée politiquement. Depuis que ma thèse a été soutenue et publiée¹, des recherches nouvelles ont été menées sur les hautes vallées et les alpages du Giffre, massif préalpin situé au nord-ouest de celui du Mont-Blanc. Situé sur le territoire des actuelles communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Passy, ce terroir montagnard est documenté par des textes à partir de l'installation, aux environs de 1135, d'un groupe de chanoines issus de l'abbaye chablaisienne d'Abondance qui avait bénéficié d'une donation des sires de Faucigny. Une abbaye fut érigée à Sixt dès 1144. Toutefois, les principaux progrès enregistrés depuis une quinzaine d'années ne sont pas dus à l'exploitation des sources écrites, mais aux recherches conjointes des archéologues et des paléo-

* Professeur d'histoire moderne à l'Université Jean Moulin Lyon 3.

1. Nicolas Carrier, *La vie montagnarde en Faucigny à la fin du Moyen Âge. Économie et société, fin XIII^e-début XVI^e siècle*, Paris, L'Harmattan, 2001.

environnementalistes. L'analyse de prélèvements sédimentaires réalisés depuis 2007 au fond de plusieurs lacs de montagne par les chercheurs du laboratoire Environnements DYnamiques et TErritoires de la Montagne (Edytem) atteste d'une exploitation pastorale débutant dès l'âge du Bronze (3000 av. J.-C.) puis s'intensifiant à l'âge du Fer, et plus encore à la période romaine. Après un recul au haut Moyen Âge, les troupeaux reviennent en force à partir du XI^e siècle, avec une progressive spécialisation vers l'élevage bovin. Une campagne de prospections et de sondages archéologiques a confirmé ces résultats². Ainsi, se trouve abondamment prouvé pour le haut Giffre ce que les plus anciens textes laissent entrevoir : lorsqu'elles ont été cédées à des communautés religieuses, les hautes vallées entourant le Mont-Blanc étaient déjà partiellement occupées et exploitées.

Les religieux ont néanmoins installé de nouveaux colons, et d'une exploitation pastorale extensive on est passé à un agropastoralisme intensif qui s'est poursuivi, non sans transformations, jusqu'au milieu du XX^e siècle. L'archéologie éclaire aussi cette phase nouvelle, grâce aux fouilles dirigées par Christophe Guffond sur l'alpage de Sales entre 2015 et 2019. Cette montagne fut donnée à l'abbaye de Sixt par les sires de Miolans à la fin du XII^e siècle. Il semble que l'habitat d'estive y ait connu trois phases. Ont été mis au jour sur le bas de l'alpage, à environ 1 900 m d'altitude, des bâtiments isolés ayant fourni des datations allant du XII^e au XIV^e siècle ; ils seraient les plus anciens témoins archéologiques de la reconquête pastorale du Moyen Âge central, sous la seigneurie des sires de Miolans puis celle des chanoines. Un premier déplacement de l'habitat, associé à un regroupement des chalets, a lieu au XV^e siècle sur un site qui semble abandonné dès la fin du XVI^e, peut-être en raison de l'accroissement du risque d'avalanche. Enfin, le hameau saisonnier a été transféré à son emplacement actuel et s'est considérablement développé, puisque les chalets de Sales, dont une trentaine sont encore en élévation, étaient près de cent au XIX^e siècle. La publication des fouilles constituera un apport considérable à notre connaissance de l'agropastoralisme médiéval et moderne dans les Alpes du nord³. Mais l'exploitation des sources écrites n'a pas dit son dernier mot.

En effet, un autre des progrès des dernières années est la redécouverte des archives de l'abbaye. Exploitées par l'abbé Rannaud pour rédiger

2. En attendant la publication des actes du colloque final du projet collectif de recherche (PCR) « Écosystèmes montagnards du Moyen Âge à nos jours : trois cas haut-savoyards » qui s'est tenu à Sixt en décembre 2021, on peut se référer aux données synthétiques disponibles à la page <https://grandehistoirealpages.fr/des-milliers-dannees-dhistoire-pastorale-autour-du-lac-danterne-reveles-par-lanalyse-des-sediments-de-lacs/>. Voir aussi Pierre-Jérôme REY, « Archéologie autour du plateau d'Anterne », dans *Domestiquer un bout du monde. Vivre dans les montagnes de Sixt, XI^e-XX^e siècle*, Annecy, Département de la Haute-Savoie, p. 21-23.

3. En attendant, on peut lire Christophe GUFFOND, Alain MÉLO, « Une institution collective dans l'histoire : l'alpage de Sales (Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie, fin XIV^e-fin XIX^e siècles) », dans Laurent PÉRILLAT (dir.), *État et institutions. Autour du 600^e anniversaire de l'érection du comté de Savoie en duché, XLIV^e congrès des sociétés savantes de Savoie*, Saint-Jean-de-Maurienne, Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, p. 253-266 ; *idem*, « La construction et l'évolution d'un territoire montagnard : l'alpage de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie), XII^e-XXI^e siècles », dans Joël SERRALONGUE (dir.), *Actes du XV^e colloque international sur les Alpes dans l'Antiquité tenu à Saint-Gervais (12-14 octobre 2018)*, Aoste, Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie, 2019, p. 383-399.

une histoire de Sixt parue en 1916⁴, elles se trouvaient toujours, près d'un siècle plus tard, dans son presbytère. Elles en ont été exhumées en 2011 et déposées aux Archives départementales de la Haute-Savoie. Elles y représentent maintenant un fonds de près de 500 cotes, dont une quarantaine de documents médiévaux (14 antérieurs au XV^e siècle). Certains de ces textes présentent un intérêt remarquable. Je le voudrais montrer à partir de quatre actes des XIV^e-XV^e siècles qui documentent un conflit entre la communauté paysanne de Sixt et sa voisine de Passy, dépendant du comte de Genève. Rien de plus commun que ces disputes entre communautés rurales qui s'étendent souvent sur plusieurs siècles ; mais ce dossier apporte un éclairage remarquable sur les pratiques pastorales dans les temps qui ont précédé et suivi la Grande peste, sur les fondements de la propriété collective des alpages, enfin sur les rapports de cette dernière avec les juridictions seigneuriales.

Juridiction seigneuriale et droits sur la montagne à la veille de la Grande Peste

Le plus ancien de ces actes est une transaction passée en 1319⁵ entre Hudry, abbé de Sixt et le comte Guillaume de Genève par l'intermédiaire de quatre arbitres amiables. Elle porte sur l'usage des montagnes (*montes*) de Sales, des Fonds et d'Anterne par les paysans de Sixt et de Passy. En français moderne comme en latin médiéval, « montagne » désigne aussi bien un élément topographique – les espaces disputés sont situés entre 1 400 et 2 800 m d'altitude environ – qu'un complexe économique issu de l'humanisation de cet espace : ce que nous appelons un alpage. Les ressources tirées de ces espaces montagnards sont de trois sortes : la chasse, la pâture des troupeaux et l'exploitation forestière.

Les montagnes sont des lieux où l'on chasse. Les *venationes* sont déjà associées aux *alpes* dans un privilège du pape Adrien IV en faveur de l'abbaye de Sixt en 1155⁶. L'acte de 1319 témoigne d'une chasse pratiquée par les paysans au-delà des limites des seigneuries dont ils dépendent. Les Passerands, en effet, ont à cette date l'habitude de chasser à Sales, aux Fonds et dans les autres montagnes de Sixt, sans que cela paraisse poser problème. Ce qui est contesté en revanche, c'est qu'à l'occasion de ces expéditions, ils prétendent avoir le droit de recevoir des Sizerets leur nourriture (*jus percipiendi escas et cibaria*) et spécialement de percevoir du fromage (*fructus*) produit dans l'alpage de Sales. Après enquête sur la coutume, les arbitres leur déniaient ce droit, affirmant que si les gens de Sixt peuvent occasionnellement les nourrir, ce ne peut être que de bonne grâce. Il n'est certainement pas question ici de repas de chasseurs liés à une pratique de loisir. La chasse, telle qu'elle est documentée dans les montagnes faucignerandes par quelques textes⁷, est une pratique collective

4. Marie RANNAUD, *Histoire de Sixt, abbaye, paroisse, commune : 1155-1914*, Annecy, Imprimerie J. Abry, 1916.

5. Et connue par un vidimus sur parchemin de 1424 : Arch. dép. Haute-Savoie, 4H371.

6. Arch. dép. Haute-Savoie, 4H12.

7. Nicolas CARRIER, *La vie montagnarde...*, p. 289-291.

à but alimentaire, contrôlée et taxée par les autorités seigneuriales. Il faut donc, en l'occurrence, imaginer plutôt des battues organisées en commun par les hommes de Sixt et de Passy avec l'accord de leurs seigneurs. Les repas réclamés par les Passerands doivent être de l'ordre de ceux qui étaient parfois fournis aux paysans mobilisés pour les corvées.

Le second point de discorde est la question du *ius pasquerandi cum animalibus* : le droit de mener paître ses animaux. Les gens de Passy prétendent l'avoir sur l'alpage des Fonds, propriété de ceux de Sixt, et ces derniers sur la montagne d'Anterne, qui appartient à ceux de Passy. La solution de cet aspect du conflit s'impose avec une forme d'évidence : les arbitres invitent chaque partie à renoncer aux droits qu'elle réclamait sur les pâturages de l'autre, afin que chacune soit maîtresse chez soi. On procède ensuite à une délimitation des montagnes. La troisième problématique, celle du bois, est moins aisée à résoudre. Ce matériau est indispensable sur un alpage. Il est employé d'abord à la construction des bâtiments d'exploitation, qui sont formés, comme les recherches archéologiques l'ont bien montré, de superstructures de bois sur soubassements de pierre. Il sert en outre à faire chauffer les chaudières utilisées pour la fabrication du fromage. Les Sizerets peuvent s'en fournir aisément dans les forêts de feuillus (*nemora*) et de conifères (*joriae*) présentes sur leur montagne des Fonds, qui se trouve pour l'essentiel à l'étage subalpin. En revanche, depuis l'Antiquité il n'y a plus d'arbres sur l'alpage d'Anterne. Ce dernier se présente globalement comme un cirque descendant en pente douce vers le nord, c'est-à-dire du côté de Sixt. Les gens de Passy, auquel il appartient, ne peuvent le rejoindre directement que par son versant sud, c'est-à-dire par les hauts, en franchissant les pentes escarpées qui mènent au col d'Anterne. L'approvisionnement en bois, très difficile de ce côté-là, est bien plus aisé sur le flanc nord. Les Passerands ont donc coutume de se fournir en bois de chauffage (*lignum*) et de construction (*maeria*) dans le bois de Grasses-Chèvres, forêt qui se trouve en aval de la montagne d'Anterne du côté de Sixt et qui est une dépendance de l'alpage des Fonds. S'ils acceptent de n'y plus paître leurs troupeaux, ils n'entendent pas abandonner leur droit à s'y approvisionner en bois. Le notaire rédacteur de la transaction doit donc utiliser tous les instruments juridiques disponibles pour affirmer la propriété des gens de Sixt sur la montagne des Fonds tout en y réservant les droits d'usage de ceux de Passy.

Il connaît les distinctions du droit romain : les Sizerets, écrit-il, ont sur les montagnes et les bois des Fonds et de Sales la *proprietas* et le *dominium*, tandis que les Passerands n'ont qu'un *usus* et une *quasi possessio*. Les uns, donc, ont une propriété véritable, les autres une possession seulement et un droit d'usage. Ces droits inégaux sont fondés sur des juridictions seigneuriales différentes. La transaction est passée en effet non pas entre les communautés paysannes, mais entre les seigneurs dont elles dépendent. Le comte de Genève, d'une part, agit *nomine suo et hominum ligiorum suorum*

castellanie Charossie et villae de Passier. La paroisse de Passy appartient à la châtelanie de Charousse, mandement seigneurial enclavé dans les possessions faucignerandes, où le comte possède tous les droits seigneuriaux, et singulièrement la haute et la basse justice. Il a sur les habitants de la paroisse une juridiction exclusive de toute autre, c'est pourquoi il les appelle ses hommes liges. L'abbé de Sixt, lui, parle *nomine conventus sui de Syz et suorum hominum*. Même si certains Sizerets descendent peut-être de familles établies avant la fondation de l'abbaye, tous sont réputés être les descendants de colons « albergés » par les chanoines, c'est-à-dire installés par eux sur les terres reçues des sires de Faucigny. Par un acte de 1200 qui n'est malheureusement connu que par des mentions du XVIII^e siècle, Guillaume de Faucigny a donné ces colons à l'abbaye, c'est-à-dire qu'il a renoncé à exercer sur eux tout droit de ban, de taille et de servitude⁸. Mais il a manifestement conservé la haute justice, et au XIV^e siècle, les chanoines doivent remettre au Dauphin, son successeur, tout criminel passible d'une mutilation ou de la peine de mort⁹. L'abbé a donc sur ses dépendants une juridiction très large mais non pas exclusive ; c'est pourquoi, probablement, ils sont appelés ses hommes et non ses hommes liges¹⁰. Le Dauphin n'exerce aucune juridiction sur les gens de Passy, et la haute justice seulement sur ceux de Sixt. Il n'est donc pas compétent pour trancher le litige qui les oppose. Il ne s'en désintéresse pas pour autant : un des quatre arbitres amiables n'est-il pas son bailli ?

Le comte de Genève et l'abbé de Sixt, quant à eux, interviennent pour garantir les droits de « leurs hommes ». Ce texte met donc en évidence le lien de causalité réciproque entre la juridiction seigneuriale et la propriété des paysans qui y sont soumis. D'une part, ce qui fonde la propriété d'un paysan sur la terre c'est la concession reçue du seigneur dont il est l'homme. Mais les choses peuvent être regardées en sens inverse : la transaction de 1319 nous apprend que les gens de Passy avaient pris l'habitude de paître leurs bêtes en certains endroits de l'alpage des Fonds. Comme les Sizerets leur en contestaient le droit, ils s'étaient faits alberger ces pâtures *sub certa censa* par le comte de Genève. La transaction annule cet albergement et le comte remet à ses hommes le cens qu'ils s'étaient engagés à lui payer. Pour cela néanmoins, l'abbé lui verse la somme – non négligeable – de 60 livres. Puisqu'ils étaient monnayables, les droits du comte sur cette montagne n'étaient pas nuls : l'exploitation que ses hommes en faisaient, assez ancienne sans doute pour prendre une apparence coutumière, l'avaient fait entrer en quelque manière dans sa seigneurie... ce dont ses hommes excipaient pour

8. Arch. dép. Haute-Savoie, 4H4 fol. 10, 1714 ; 4H14, p. 2, 1774.

9. Nicolas CARRIER, Matthieu de la CORBIÈRE, *Entre Genève et Mont-Blanc au XIV^e siècle. Enquête et contre-enquête dans le Faucigny delphinal de 1339*, Genève, Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 2005, p. 260-261.

10. Sur la juridiction des monastères alpins sur leurs hommes et hommes liges, voir Nicolas CARRIER, « Les moines et leurs hommes. Construction et défense des seigneuries monastiques dans les Alpes nord-occidentales (Faucigny et Chablais, v. 1100-v. 1350) », dans Noëlle DEFLOU-LECA, François DEMOTZ (dir.), *Établissements monastiques et canoniaux dans les Alpes du nord (V-XV^e siècle)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020, p. 201-212.

confirmer leurs propres droits par l'albergement reçu de lui : bel exemple de ce que Joseph Morsel a appelé le « principe de Carabas »¹¹ !

Au terme de l'accord néanmoins, il est acquis que l'abbé de Sixt et ses hommes sont seuls propriétaires de la montagne des Fonds et aussi de celle de Sales ; toutefois, le droit des Passerands à s'y fournir en bois, notamment dans la forêt de Grasses-Chèvres, est réservé explicitement. Pour préserver ce droit d'usage, les Sizerets ont d'ailleurs interdiction explicite de dégrader cette forêt. Cette clause est lourde de menaces pour la paix. En ce début du XIV^e siècle d'ailleurs, les conflits pastoraux se multiplient, dans un contexte de forte population et de surpâturage : on se bouscule sur les alpages, à tous les sens du terme. En 1320, non loin de Sixt, la rivalité entre les paysans de Chamonix et ceux de Salvan, qui dépendent de l'abbaye Saint-Maurice d'Agaune, fait un mort¹². En 1323, les gens de Salvan saisissent du bétail appartenant à Mermet de Thoire, un noble de Passy. Ce dernier prend la tête d'une expédition punitive avec l'aide de quelques autres seigneurs, mais il tombe dans une embuscade. Là encore, on déplore plusieurs victimes et l'on passe à deux pas d'une guerre régionale¹³.

En 1333, une bande menée par trois chanoines de Sixt monte à Anterne, s'y saisit de plusieurs Passerands et les ramène à l'abbaye, où ils sont jetés aux fers ; sorties des geôles des chanoines, leurs victimes prétendent avoir perdu l'usage des pieds et des mains. À défaut d'être avérée, cette plainte leur permet d'accuser l'abbé d'un exercice illégal du droit de mutilation, et de mettre en branle la justice delphinale, seule détentrice de ce droit. Cette dernière s'élève à nouveau lorsque, peu avant 1341, des Sizerets pénètrent en armes dans le mandement de Charousse pour y saisir des vaches et des chèvres appartenant, une fois encore, à Mermet de Thoire ainsi qu'à deux paysans passerands. Ce quasi fait de guerre relève de la haute justice, si bien que le juge de Faucigny pour le Dauphin se saisit de l'affaire et condamne les agresseurs à une amende. En 1341, l'abbé de Sixt s'entremet avec le bailli, le juge et le procureur de Faucigny¹⁴. En échange du versement d'une somme de 90 florins d'or, il obtient l'extinction de toutes les poursuites engagées contre lui-même, ses familiers et ses hommes. Le pouvoir delphinal s'engage en outre à défendre l'abbaye et ses hommes contre tout agresseur. Cette tâche est confiée spécialement aux châtelains de Samoëns et de Sallanches. Dans cette dernière châtellenie, qui est la plus proche de Passy, on rappellera chaque année par voix de crieur que nul ne doit inalter ses bêtes dans les montagnes de ceux de Sixt sans l'autorisation

11. Joseph MORSEL, *L'aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (V-XV siècle)*, Paris, Armand Colin, 2004, p. 170-175.

12. Nicolas CARRIER, « Homme pour homme, sang pour sang. Le servage comme instrument de résolution des conflits (Barberine, 1320) », dans Maïté BILLORÉ, Johann PICOT (éd.), *Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Âge. Sources et commentaires*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 99-128.

13. Raymond LONFAT, *Histoire de la seigneurie abbatiale de la vallée du Trient*, t. 1, *Des origines jusqu'en 1349*, Sion, Saint-Augustin-Pillet, 2009, p. 396-411.

14. Arch. dép. Haute-Savoie, 4H372.

des chanoines¹⁵. Si ces derniers ou leurs hommes sont attaqués en leurs personnes ou en leurs biens, le bailli donnera quinze jours aux agresseurs et à leurs seigneurs pour faire réparation. Si celle-ci n'advient pas dans le temps prescrit, ils pourront user de la force pour récupérer leurs biens ou prendre des gages sans avoir à demander la permission de la cour delphinale. Cet accord manifeste le souci du dauphin de maintenir la paix avec son voisin le comte de Genève, quitte à désavouer ses propres sujets. À l'égard de ces derniers, on le voit, en tant que détenteur de la haute justice, prétendre contrôler l'exercice de la violence légitime. En contrepartie, il doit s'avérer capable de protéger l'abbaye, faute de quoi l'abbé et ses dépendants retrouveraient le droit à la légitime défense.

Reprise de l'activité pastorale et nouveaux conflits au début du xv^e siècle

On n'a pas trace de dispute pendant deux générations environ. Est-ce un effet de l'ordre delphinal revenu, ou plutôt de la crise démographique qui a suivi la Grande Peste et qui a momentanément résolu la question du surpâturage ? De nouvelles violences sont attestées en tout cas dès le commencement du xv^e siècle, alors même que la population est encore inférieure de moitié à ce qu'elle était vers 1340. On les connaît par une transaction passée en 1407¹⁶. À cette date, les hommes de Passy ont pris l'habitude de conduire leurs bêtes à Grasses-Chèvres, à Corbassière et aux Lanches, c'est à dire qu'ils ont étendu leur parcours de pâture en aval et sur le flanc ouest de leur alpage d'Anterne. Les Sizerets se plaignent que ce sont des zones que la transaction de 1319 a réservées à leur bétail, comme dépendant des montagnes de Sales et des Fonds. Les Passerands ont aussi leurs griefs : ceux de Sixt, disent-ils, ont dégradé les bois où ils ont leur usage et s'en sont servi pour construire ou reconstruire des bâtiments dans la montagne des Fonds. Le cycle des violences a recommencé. Il a culminé en 1405, lorsque des hommes venus du mandement de Charousse ont jeté à bas *quamplurima edificia grangiarum et cabanarum* : un grand nombre de granges (où les Sizerets mettaient leur foin) et de chavannes (où ils faisaient leur fromage). À nouveau, quatre arbitres sont nommés pour ramener la paix. On prévoit une nouvelle délimitation de l'alpage des Fonds, qui est toujours déclaré propriété des gens de Sixt. Néanmoins les hommes de Passy s'y voient reconnaître certains droits de pâture, quoique strictement délimités : à Grasses-Chèvres ils peuvent mener leurs chèvres seulement ; aux Lanches, ils ne peuvent monter qu'après la Saint-Jean-Baptiste et devront y faire troupeau commun avec les Sizerets. On fera aussi délimiter les forêts de Grasses-Chèvres, de Corbassière et des Fonds, et on distinguera les anciens bois des nouveaux (*antiqua nemora a novis separentur et distraherentur*). Dans les premiers, les hommes des deux communautés pourront couper du bois de construction exclusivement ; ceux de Sixt, en particulier, ne pourront

15. La charte porte *in montibus illorum de Passier*, ce qui est manifestement un *lapsus calami* pour *illorum de Syz*.

16. Arch. dép. Haute-Savoie, 4H374.

s'en servir que pour leurs bâtiments d'alpage. En aucun cas ils n'en feront commerce. Ils pourront en revanche défricher les nouveaux bois et se les approprier (*nemora que de novo supervenerunt (...) extirpare possint et fundum in proprietatem cum suis aliis propriis ibidem existentibus reducere*).

Ce texte est riche d'enseignements quant aux conséquences de la crise démographique sur la mise en valeur des montagnes du haut Giffre : elle a entraîné un abandon de l'exploitation, partiel peut-être et momentané en tout cas, mais suffisant pour permettre un début de reboisement. Elle a aussi désorganisé les circuits coutumiers de pâture, ce que les gens de Passy, les premiers revenus sur la montagne, ont mis à profit pour étendre leur parcours au-delà de ce que la convention de 1319 leur accordait. Le conflit a éclaté lorsque ceux de Sixt ont voulu rebâtir leur alpage des Fonds, et pour cela ont effectué des coupes jugées excessives par l'autre partie. L'évolution du contexte politico-juridique n'est pas moins remarquable. En 1407, il n'y a pas de comte de Genève unanimement reconnu. Il y a six ans qu'Amédée VIII de Savoie a acheté le comté, mais son pouvoir y est encore contesté. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui est mentionné comme seigneur des gens de Charousse, mais une « princesse » qui est peut-être Catherine de Genève, fille du comte Pierre. La transaction, à la différence de celle de 1319, n'est donc pas passée entre les seigneurs de Charousse et de Sixt, mais directement entre les communautés paysannes de ces deux mandements. Les arbitres amiables, eux, ont été choisis dans la petite noblesse locale. Est-ce pour donner plus de poids à l'accord ? Cela peut aussi s'expliquer par la forte implication des nobles locaux dans l'activité pastorale. Il faut noter la présence parmi les arbitres de Vuyfred de La Croix, régent du bailliage de Faucigny. Comme en 1319, le seigneur du Faucigny – qui est alors le comte de Savoie – est donc indirectement partie prenante à l'arbitrage. Mais l'arbitrage n'a de valeur que s'il est accepté par les deux parties. À défaut d'autorité seigneuriale, il doit être validé par les communautés paysannes unanimes, puisque son enjeu est l'usage des biens communs à tous. Les Passerands faisaient d'ailleurs valoir un accord antérieur passé avec certains particuliers de Sixt, mais il lui manquait cette sanction de l'unanimité. On prend donc soin de l'obtenir avant le commencement de la saison d'estive : l'accord est pris le 1^{er} mars. Le 2 avril, les 43 chefs de feux de Sixt constituent des procureurs avec le consentement de l'abbé ; le lendemain, 147 particuliers de Passy font de même. Le 6 avril, les procureurs des deux communautés ratifient le traité.

Celui-ci, pourtant, ne suffit pas à ramener la paix. Les gens de Sixt se sentent encore menacés dans leur propriété, notamment celle de leur montagne de Sales, la plus proche des limites du mandement de Charousse. Elle leur appartenait depuis des temps immémoriaux, et cela avait d'ailleurs été rappelé en 1319. En 1418 pourtant, ils la reçoivent de l'abbé en albergement emphytéotique, contre la somme considérable de 400 florins. Dans d'autres montagnes également, les chanoines de Sixt ont cherché à

tirer quelque argent du redémarrage de l'activité pastorale en monnayant une confirmation des droits d'exploitation. Mais c'est habituellement pour bien moins cher : aux Fonds en 1420, à Encrenaz en 1425, les consorts s'en tirent pour 40 florins. Qu'est-ce qui a justifié, à Sales, un montant dix fois plus élevé, sinon le voisinage agressif des gens de Passy, qui est mentionné dans l'acte d'albergement ? *Convenit (...) eorum homines (...) aliis extraneis esse preferendos*, ont jugé les chanoines : ils ont préféré leurs hommes à des étrangers. Mais ils le leur ont fait payer cher¹⁷.

À ce prix néanmoins, la propriété de leurs alpages leur a été garantie. On en a un témoignage dans un fragment de procédure de 1425¹⁸. À cette date, l'unification politique de la vallée de l'Arve est accomplie : Amédée VIII de Savoie – devenu duc en 1416 – y est reconnu partout comme seigneur suprême, en tant qu'héritier des droits des sires de Faucigny et des comtes de Genève. Certains de ses sujets sont médiatisés par un seigneur : ainsi les gens de Sixt par leur abbé ; d'autres dépendent directement et uniquement de lui, comme les habitants du mandement de Charousse. Avec une subtilité juridique plus remarquable que leur bonne foi, ces derniers ont tenté de tirer profit de cette situation pour revendiquer une propriété entière sur la montagne des Fonds. C'est encore par le bois de la discorde que tout a recommencé. Des hommes de Sixt ont coupé et écorcé des sapins (*sapini*) et des épicéas (*pessiae*) dans les forêts des Fonds, de Grasses-Chèvres et de Corbassière. Les Passerands ont porté plainte devant le juge ducal pour le Genevois, puis porté l'affaire devant le Conseil résident auprès du duc, c'est-à-dire la plus haute instance d'appel de la principauté savoyarde. Ils font valoir que le duc a toute juridiction sur le mandement de Charousse et donc sur l'alpage d'Anterne. Or, prétendent-ils, lesdites montagnes des Fonds, de Grasses-Chèvres et de Corbassière sont des dépendances de celle d'Anterne et soumis à la même juridiction (*sunt de corpore dicti montis de Anternes et de eodem jurisdictione*). Les gens du mandement de Charousse en sont donc les véritables propriétaires et ceux de Sixt n'y ont qu'un droit d'usage. On voit leur raisonnement, qui tient en un syllogisme : le duc a juridiction sur ces montagnes, or ils sont ses hommes, donc elles sont leur propriété. On en voit aussi la faille : sur Sixt, le duc a bien une juridiction mais non pas toute, car il doit compter avec la seigneurie, inférieure mais bien réelle, de l'abbé de Sixt. Le Conseil résident fait faire un vidimus de la transaction de 1319, où il est clairement établi, comme nous l'avons vu, que la propriété de la montagne des Fonds revient aux Sizerets et le droit d'usage aux Passerands. Il en tire la conclusion qui s'impose : pour un conflit relatif aux propriétés des hommes de Sixt, le juge compétent est celui de l'abbé, seigneur foncier et détenteur de la basse justice. À nouveau, le lien entre juridiction seigneuriale et propriété de la terre est mis en évidence :

17. Sur l'albergement de Sales (Arch. dép. Haute-Savoie, 4H225) et des autres montagnes voisines, voir Christophe GUFFOND, Alain MELO, « La construction et l'évolution d'un territoire montagnard... », p. 394-399 et Marie RANNAUD, *Histoire de Sixt...*, p. 94-101.

18. Arch. dép. Haute-Savoie, 4H375.

les Passerands arguaient de la juridiction subie à la propriété exercée, le conseil conclut de la propriété à la juridiction. Dans un premier temps, les gens de Passy paraissent avoir accepté de porter leur procès devant la justice de Sixt, dont ils ne pouvaient guère s'attendre à ce qu'elle leur donne raison. C'était, disent-ils, par erreur, car ils sont *agricole rustici ignorantes juv.* C'est par une protestation en 31 articles où ils demandent aux deux juges délégués par l'abbé de se déclarer incompétent que nous connaissons l'affaire¹⁹. Il est peu probable qu'elle ait trouvé une solution judiciaire. Reste que les rivalités pastorales entre Sixt et Passy ne sont plus documentées avant le milieu du XVI^e siècle.

Entre le commencement du XIV^e siècle et celui du XV^e la conjoncture a profondément évolué, et le contexte politico-juridique s'est transformé. Au « monde plein » et à la suractivité d'avant la Grande Peste a succédé un marasme démographique et économique finalement peu durable, puisqu'on entrevoit dès le début du XV^e un nouvel élan de l'activité pastorale, qui semble éclairé aussi par les découvertes archéologiques. Dans le même temps, le proto-État savoyard a succédé à une multiplicité de pouvoirs seigneuriaux. Mais ce qui subsiste tout au long de la période considérée, c'est le lien entre propriété paysanne et juridiction seigneuriale : pour un paysan, être propriétaire ne va pas sans reconnaître l'autorité d'un seigneur.

Cette note rapide avait surtout pour but de montrer l'intérêt des archives remises au jour de l'abbaye de Sixt. Une édition au moins partielle en serait souhaitable, parce que leur importance va bien au-delà des enjeux de l'histoire locale et qu'il n'est pas si fréquent de voir un terroir cohérent éclairé à la fois par des fouilles archéologiques et par une riche documentation écrite.

Résumé. L'abbaye augustinienne de Sixt a été fondée dans une haute vallée du massif du Giffre (Haute-Savoie) dans la première moitié du XI^e siècle. Ses archives médiévales et modernes ont été remises au jour il y a une dizaine d'années et présentent un grand intérêt. L'étude de quatre chartes documentant un long conflit pastoral entre la communauté paysanne de Sixt et sa voisine de Passy en donne une idée. Elles montrent comment les alpages de ces communautés, surexploités à la veille de la Grande Peste, ont été momentanément délaissés, puis ont fait l'objet d'une remise en valeur dès le début du XV^e siècle. Les communautés rurales se sont appuyées sur leurs seigneurs respectifs pour affirmer leur propriété sur la montagne et surtout sur les bois qu'elles se disputaient âprement. Au-delà des enjeux de l'histoire locale, ce procès met en évidence le lien étroit et réciproque entre propriété paysanne et juridiction seigneuriale.

Mots-clés. Montagne, Alpagnes, Forêts, Communautés rurales, Procès, Seigneurie, Justice, Violence.

19. *Ibid.*, p. 24-35.